

[5] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 대체산림자원조성비 환급청구 지연
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부는 2012. 10. 31 ♣♣♣♣♣지구 택지개발사업 실시계획승인(경상남도 고시 제2012-***호)에 따라 사업지구 내 산지전용을 위해 「산지관리법」 제19조 및 같은 법 시행령 제21조에 의거 아래 [표 1]과 같이 대체산림자원조성비를 납부하였다.

[표 1] ♣♣♣♣♣지구 대체산림자원조성비 납부 현황

부담금	납부기관	전체면적(㎡)	부과면적(㎡)	납부금액(원)	납부일자	실시계획승인
대체산림자원조성비	김해시	190,246	19,647	50,296,320	2014. 7. 29.	2012. 10. 31.

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

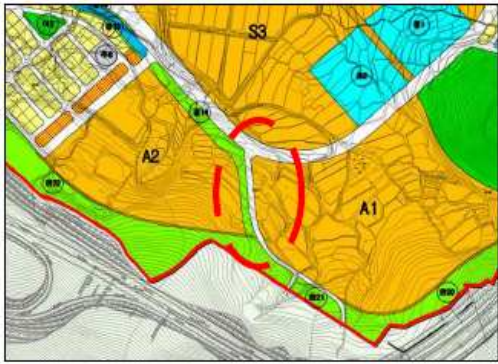
「산지관리법」 제19조의2 제7호에 따르면 산림청장 등은 대체산림자원조성비를 낸 자가 사업계획의 변경이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 부과대상 산지의 면적이 감소한 경우 대체산림자원조성비의 전부 또는 일부를 환급하도록 되어 있다.

2015. 11. 24. 「♣♣♣♣♣지구 택지개발사업 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 변경(1차)¹⁾ 승인」에 따르면 아래 [표 2]와 같이 당초 공공임대주택용지로 계획된 A-*BL(44,936㎡)의 일부가 행복주택 사업용지 A-*BL(28,004㎡)으로 변경되었으며,

1) 경상남도 고시 제2015-***호, 2015. 11. 24.

행복주택 부지는 「산지관리법 시행령」 [별표 5]에 따라 대체산림자원조성비가 감면²⁾된다.

[표 2] ♣♣♣♣♣지구 실시계획 변경(1차) 주요 내용

구 분		면 적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	평균층수 (층)	용적률 (%이하)	비고
공동주택 60㎡이하	소계(기정)	135,482	3,487	9,415	—	—	—	
	소계(변경)	134,396	3,916	9,282	—	—	—	—
	A1(기정)	78,230	2,092	5,648	60	25	160	국민임대
	A1(변경)	54,087	1,442	3,893	60	25	160	국민임대
	A2(기정)	44,936	1,095	2,957	80	25	195	임 대
	A2(변경)	39,989	974	2,630	80	25	195	임 대
	A3(신설)	28,004	1,200	1,920	45	25	195	행복주택
S1		12,316	300	810	80	25	195	분양
구분	기정				변경			
변경도면								

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

따라서 위 행복주택 사업용지 신설 등에 따라 아래 [표 3]과 같이 대체산림자원 조성비 부과대상 산지의 면적이 감소하였으므로 기 납부한 대체산림자원조성비 중 10백만 원을 환급받아야 하나 위 본부는 현재까지 이를 위한 조치를 취한 바 없다.

2) 「산지관리법 시행령」 [별표 5]에 따르면 「임대주택법」 제16조제1항제1호 및 제2호에 다른 임대주택은 대체산림자원조성비가 100% 감면되고, 행복주택은 「공공주택특별법 시행령」 제54조 제1항 제3호에 따라 의무임대기간이 30년으로, 법제처 법령해석 사례(16-0487, 2016. 12. 14.)에 따르면 「임대주택법」 제16조 제1항 제2호에 따른 임대 의무기간 이상인 건설임대주택의 사업용지에 해당하는 것으로 볼 수 있음

[표 3] ♣♣♣♣지구 대체산림자원조성비 재산정 내역

부담금	당초		재산정		환급대상금액(원)
	부과면적(㎡)	납부금액(원)	부과면적(㎡)	납부금액(원)	
대체산림자원조성비	19,647	50,296,320	15,772	40,376,320	9,920,000

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

기 납부한 대체산림자원조성비 중 부과면적 감소분에 해당하는 10백만 원을 환급 청구·회수하시기 바랍니다 (시정(회수)).